
BASE COMPLETA · DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M21 — Processo Coletivo e Solução de Conflitos

Resumo Estratégico + 5 Questões

PDF RESUMIDO

Conteúdo reaproveitado do módulo já validado.

Fontes: F11, F10, F07 e F03 (recorte coletivo).

Sem atualização jurídica silenciosa.

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M21 é um módulo de **escolha do instrumento correto**. Antes de decorar artigos, identifique a natureza do problema:

- **criar condições coletivas** → dissídio coletivo econômico;
- **interpretar norma coletiva específica** → dissídio coletivo jurídico;
- **rever sentença normativa** → dissídio coletivo de revisão;
- **resolver conflito de greve** → dissídio coletivo de greve;
- **tutelar lesão difusa, coletiva ou individual homogênea** → ACP;
- **desconstituir ato/cláusula viciada** → ação anulatória;
- **vício que atinge a própria existência do processo** → querela nullitatis;
- **solução construída pelas partes** → negociação/mediação/conciliação;
- **decisão por terceiro privado** → arbitragem.

REGRA DE PROVA: dissídio coletivo e ACP são ambos instrumentos coletivos, mas têm lógicas distintas. O dissídio resolve conflito coletivo normativo/interpretativo/revisional/de greve; a ACP reage a uma **lesão coletiva**.

2. MAPA MENTAL

CONFLITO OU LESÃO COLETIVA

↓

Precisa criar regra nova? → dissídio econômico

Precisa interpretar regra coletiva existente? → dissídio jurídico

Sentença normativa ficou injusta/ineficaz? → revisão

Há paralisação/greve? → dissídio de greve

Há dano difuso/coletivo/individual homogêneo? → ACP

Há ato ou cláusula inválida? → ação anulatória

Faltou citação e o vício atinge a existência do processo? → querela nullitatis

As partes podem compor? → negociação/mediação/conciliação

Querem entregar a decisão a terceiro privado? → arbitragem

3. TEORIA ESSENCIAL

3.1 Dissídios coletivos

CONCEITO-CHAVE

A F11 apresenta o dissídio coletivo como ação de natureza coletiva destinada à tutela de interesses de uma **categoria**, especialmente direitos coletivos em sentido estrito.

ESPÉCIES

Espécie	Finalidade	Natureza predominante	Pegadinha
Econômico	criar normas/condições	constitutiva	associado ao comum acordo na F11
Jurídico	interpretar norma coletiva específica	declaratória	não serve para consulta abstrata sobre lei
Revisão	rever sentença normativa inadequada	constitutiva/desconstitutiva	F11: após mais de 1 ano
Greve	solucionar conflito da paralisação	declaratória e/ou constitutiva	atuação específica do MPT

COMPETÊNCIA

Dentro de um TRT → TRT.

Ultrapassa um TRT → TST.

Exceção F11: conflito limitado a São Paulo, abrangendo TRT-2 e TRT-15 → **TRT da 2ª Região**.

LEGITIMIDADE

Regra geral da F11: **sindicato** → na falta, **federação** → na falta, **confederação**. A fonte destaca registro sindical, correspondência entre atividades e documentos assembleares.

FLUXO

representação escrita → **Tribunal competente** → **audiência de conciliação** → acordo?

sim → homologação

não → julgamento → sentença normativa/decisão conforme a espécie.

SENTENÇA NORMATIVA

No dissídio econômico, cria condições coletivas e expressa o **poder normativo** da Justiça do Trabalho. A F11 aponta vigência máxima de **4 anos**.

EXTENSÃO × REVISÃO

Extensão = ampliar a eficácia da decisão a quem não estava originalmente abrangido, nos pressupostos legais trabalhados pela F11.

Revisão = modificar norma da sentença normativa porque as circunstâncias mudaram; marco trabalhado: **mais de 1 ano**.

AÇÃO DE CUMPRIMENTO

Serve para exigir observância de norma coletiva/sentença normativa. **Não é o próprio dissídio coletivo nem simples fase de execução dele**. A F11 usa a Súmula 246 para afastar a exigência de trânsito em julgado para o ajuizamento e a Súmula 350 para o termo inicial da prescrição no trânsito.

3.2 Ação Civil Pública no processo do trabalho

CONCEITO-CHAVE

AACP é ação de conhecimento destinada, na F10, à tutela de **direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos**.

Direito	Titulares	Vínculo	Exemplo mental
Difuso	indeterminados	circunstância de fato	ambiente de trabalho/conduta que atinge coletividade indeterminada
Coletivo stricto sensu	grupo/categoria/classe determinável	relação jurídica-base	categoria atingida por prática comum
Individual homogêneo	indivíduos determinados/determináveis	origem comum	mesma prática gera créditos individualizáveis

PEGADINHA: valores individuais diferentes não afastam, por si, a homogeneidade se a lesão tem origem comum, conforme a linha jurisprudencial usada pela F10.

LEGITIMADOS E PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A F10 trabalha o rol do art. 5º da LACP. O **MPT** é apresentado com legitimidade universal no seu campo de atuação; os demais legitimados, em regra, precisam demonstrar pertinência temática. Associação: requisito ordinário de **1 ano**, passível de dispensa nas hipóteses legais trabalhadas.

COMPETÊNCIA — OJ 130 DA SDI-II

A competência se fixa pela **extensão do dano**.

Dano regional em cidades de mais de uma Vara → qualquer Vara das localidades atingidas.

Dano suprarregional/nacional → F10 trabalha competência concorrente das Varas das sedes dos TRTs.

Primeiro juízo → prevenção.

LITISPENDÊNCIA E AÇÃO INDIVIDUAL

ACP e ação individual **não geram automaticamente litispendência**. Para aproveitar o resultado coletivo favorável, a F10 destaca pedido de suspensão da ação individual em **30 dias da ciência**.

COISA JULGADA

Difusos: erga omnes, ressalva de insuficiência de provas.

Coletivos: ultra partes, limitada ao grupo/categoria/classe, com ressalva probatória.

Individuais homogêneos: eficácia favorável em benefício das vítimas/sucessores na forma explicada pela F10; improcedência coletiva não prejudica automaticamente quem não integrou individualmente o processo.

CONDENAÇÃO GENÉRICA

Nos individuais homogêneos: **tese/responsabilidade comum** → **liquidação individual** → identificação do beneficiário e valor.

3.3 Ação anulatória

CONCEITO-CHAVE

Instrumento para desconstituir ato jurídico que não preenche requisitos de existência/validade na construção da F07.

REGRA DE ESCOLHA

Existe recurso cabível? → use o recurso.

Decisão de mérito coberta pelo regime rescisório? → ação rescisória.

Ato judicial homologatório sem decisão definitiva de mérito ou ato extrajudicial viciado? → pode haver ação anulatória, conforme o caso.

Vício transrescisório que atinge a própria existência processual, sobretudo falta/nulidade de citação? → querela nullitatis.

NÃO CONFUNDA

Termo de conciliação judicial → F07 aplica Súmula 259: **ação rescisória**.

Adjudicação/arrematação homologada → F07 usa Súmula 399, I, para afastar a rescisória e raciocinar sobre anulatória.

CLÁUSULAS COLETIVAS

A F07 trabalha:

- **art. 8º, § 3º, CLT:** intervenção mínima e controle de validade;
- **art. 611-A:** matérias negociáveis;
- **art. 611-B:** campo de objeto ilícito para supressão/redução;
- **art. 611-A, § 4º:** anulada cláusula principal, a compensatória correspondente também é anulada, sem repetição do indébito;
- **art. 611-A, § 5º:** sindicatos subscritores integram a ação como litisconsortes necessários na leitura da F07.

3.4 Negociação, mediação, conciliação e arbitragem

Meio	Natureza	Terceiro	Quem constrói/impõe a solução?
Negociação	autocomposição	não necessário	partes
Mediação	autocomposição	mediador	partes; mediador facilita comunicação
Conciliação	autocomposição	conciliador	partes; conciliador pode sugerir
Arbitragem	heterocomposição	árbitro	árbitro

Mediação: preferencialmente quando há vínculo anterior, segundo o CPC trabalhado pela F07.

Conciliação: preferencialmente quando não há vínculo anterior; conciliador pode sugerir solução.

Arbitragem: direitos patrimoniais disponíveis; se não houver prazo convencionado, a F07 aponta **6 meses** para a sentença arbitral. No coletivo, a fonte relaciona arbitragem à negociação frustrada e à opção das partes.

3.5 MPT na tutela coletiva

No M21, o MPT aparece apenas no recorte coletivo: **ACP**, ação para declaração de nulidade nas hipóteses do art. 83, IV, LC 75/1993, **dissídio de greve**, participação em paralisações, inquérito civil e atuação arbitral quando solicitada na forma apresentada pela fonte. A organização institucional completa fica no M2.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Dispositivo	Regra essencial	Como cai
CF, art. 114, §§ 1º-3º	negociação/arbitragem; dissídio econômico; MPT em greve essencial	comum acordo e atuação do MPT
CLT, arts. 856-875	instauração, procedimento, sentença normativa, extensão e revisão	prazos, competência e espécies
LACP, arts. 1º, 2º e 5º	objeto, competência e legitimados	direitos tutelados e local/extensão do dano
CDC, arts. 81, 103 e 104	espécies de direitos, coisa julgada e relação com ações individuais	30 dias e efeitos da decisão coletiva
CPC, art. 966, § 4º	atos de disposição homologados/atos homologatórios sujeitos à anulação	anulatória × rescisória
CLT, art. 8º, § 3º	intervenção mínima no exame de ACT/CCT	controle de validade, não renegociação
CLT, arts. 611-A e 611-B	negociável × objeto ilícito	limites da autonomia coletiva
Lei 9.307/1996	arbitragem e sentença arbitral	direitos disponíveis e prazo supletivo

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número	Instituto	Regra da fonte
10 dias	dissídio coletivo	audiência de conciliação após representação em ordem
60 dias finais	dissídio	janela indicada pela F11 para preservar continuidade de vigência
15 dias	sentença normativa	prazo de publicação trabalhado pela F11; a indicação do ano da Lei 10.192 aparece inconsistente na própria apostila e fica para verificação futura
> 1 ano	revisão	marco do art. 873 trabalhado pela F11
4 anos	sentença normativa	vigência máxima segundo F11
3/4 + 3/4	extensão	concordância indicada pela F11

Número	Instituto	Regra da fonte
20 dias	ação de cumprimento	espera indicada pela Lei 7.701/1988 na F11
2 anos	ação de cumprimento	prescrição indicada, a contar do trânsito segundo Súmula 350/F11
30 dias	ACP × ação individual	pedir suspensão para aproveitar resultado coletivo favorável
60 dias	ACP	inércia da associação para execução; MPT deve promover
1 ano	associação/ACP	pré-constituição ordinária, com possibilidade de dispensa
6 meses	arbitragem	prazo supletivo da sentença arbitral
2× teto RGPS	arbitragem individual	limite remuneratório dinâmico referido pela F07

6. COMPARATIVOS

NÃO CONFUNDA — DISSÍDIO × ACP × ANULATÓRIA

Critério	Dissídio coletivo	ACP	Ação anulatória
Finalidade	criar/interpretar/rever norma ou resolver greve	reparar/impedir lesão coletiva	desconstituir ato/cláusula inválida
Núcleo	conflito coletivo	dano/lesão coletiva	vício jurídico
Competência típica	Tribunal	Vara do Trabalho	depende do ato/autor; há regras específicas
Resultado	normativo/declaratório/constitutivo	tutela coletiva/condenação	desconstituição

NÃO CONFUNDA — ANULATÓRIA × RESCISÓRIA × QUERELA

Instrumento	Objeto mental
Anulatória	ato viciado sem decisão definitiva de mérito, ou ato extrajudicial
Rescisória	decisão coberta pelo regime rescisório e coisa julgada
Querela	inexistência processual/vício transrescisório, principalmente citação

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

OJs 7 e 9 da SDC — dissídio jurídico não serve a interpretação genérica/consulta abstrata.

OJs 15, 19, 22 e 29 da SDC — registro, autorização/categoria, correspondência de atividades e documentos essenciais.

Súmula 246/TST — ação de cumprimento não depende necessariamente do trânsito da sentença normativa.

Súmula 350/TST — prescrição da ação de cumprimento flui do trânsito em julgado da decisão normativa, na F11.

OJ 130 da SDI-II/TST — competência da ACP pela extensão do dano.

ARE 675.945/STF — F10 utiliza para admitir tutela de individuais homogêneos por ACP.

RE 1.101.937/STF — F10 utiliza no debate sobre limitação territorial da coisa julgada coletiva.

Súmula 259/TST — termo de conciliação judicial: ação rescisória.

Súmula 399, I/TST — F07 usa para afastar rescisória contra homologação de adjudicação/arrematação.

VERIFICAÇÃO FUTURA: redação/vigência dos verbetes e evolução dos precedentes serão objeto de auditoria jurídica posterior. O PDF não os atualiza silenciosamente.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

Econômico cria; jurídico interpreta; revisão ajusta; greve resolve paralisação.

Dissídio nasce no Tribunal; ACP nasce em Vara.

ACP protege difusos, coletivos e individuais homogêneos.

OJ 130 = extensão do dano.

ACP × ação individual: sem litispendência automática; 30 dias para pedir suspensão e aproveitar o resultado favorável.

Anulatória combate ato/cláusula viciada; rescisória ataca decisão coberta pelo regime rescisório; querela = vício de existência, sobretudo citação.

Mediação/conciliação = autocomposição; arbitragem = heterocomposição.

MPT aparece como ator central da tutela coletiva, sem repetir sua organização institucional.

9. O QUE DECORAR

10 dias; 60 dias finais; 15 dias; >1 ano; 4 anos; 3/4 + 3/4; 20 dias; 2 anos; 30 dias; 60 dias; 1 ano; 6 meses.

OJ 130; Súmulas 246, 259, 350 e 399, I.

Econômico = cria; jurídico = interpreta.

Dissídio = Tribunal; ACP = Vara.

Conciliador sugere; mediador facilita; árbitro decide.

10. PEGADINHAS

- não transformar dissídio coletivo em ação de cobrança;
- não mandar ACP nacional diretamente ao TST;
- não confundir individual homogêneo com direito individual comum;
- não afirmar litispendência automática ACP × ação individual;

- não usar ação anulatória quando há recurso próprio;
- não trocar termo de conciliação judicial por anulatória;
- não tratar querela como recurso;
- não concluir que todo terceiro torna a solução heterocompositiva;
- não atualizar silenciosamente regras de 2022/2023;
- não expandir M2, M17/M18, M19 ou M20 dentro do M21.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Permanecem sinalizados para auditoria posterior: art. 856 e instauração de ofício; quóruns do art. 859; vigência/redação atual de OJs e Súmulas; evolução da coisa julgada coletiva; arts. 611-A/611-B; extensões controvertidas da querela nullitatis; Resolução 288/2021 do CSJT; prazo do inquérito civil; amplitude do art. 83, VIII, da LC 75/1993; e a inconsistência interna da F11 quanto ao ano da Lei 10.192 ao tratar do prazo de publicação da sentença normativa.

11. 5 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1

Conforme a sistematização da F11, assinale a alternativa correta sobre os dissídios coletivos.

- A) O dissídio coletivo jurídico cria novas condições de trabalho e, por isso, tem natureza predominantemente constitutiva.
- B) O dissídio coletivo econômico interpreta cláusula coletiva já existente e independe do requisito de comum acordo trabalhado pela fonte.
- C) O dissídio coletivo econômico destina-se à criação de condições coletivas, enquanto o jurídico busca interpretar norma coletiva específica já existente.
- D) Todo dissídio coletivo é ação condenatória e pode ser usado para cobrar diferenças salariais de trabalhadores individualmente.
- E) O dissídio coletivo de revisão só pode ser ajuizado em Vara do Trabalho.

Questão 2

Uma ACP trabalhista trata de dano de abrangência nacional. Segundo a OJ 130 da SDI-II tal como trabalhada na F10, a alternativa correta é:

- A) a competência originária é do TST.
- B) a competência originária é de qualquer TRT escolhido pelo autor.
- C) a competência é exclusiva da Vara do Trabalho do Distrito Federal.
- D) há competência concorrente das Varas do Trabalho das sedes dos TRTs, com prevenção do primeiro juízo que receber a demanda.
- E) a competência é do local da sede do réu, sem consideração à extensão do dano.

Questão 3

Um trabalhador possui ação individual em curso e toma ciência, nos próprios autos, do ajuizamento de ACP sobre a mesma lesão de origem comum. Conforme a F10, para aproveitar a coisa julgada coletiva favorável ele deve, em regra:

- A) desistir definitivamente da ação individual em 5 dias.
- B) requerer a suspensão da ação individual em 30 dias da ciência.
- C) pedir a reunião obrigatória dos processos em 15 dias.
- D) aguardar automaticamente, pois a ACP sempre gera litispendência com a ação individual.
- E) converter sua ação individual em ACP.

Questão 4

Assinale a opção compatível com a distinção construída na F07.

- A) Termo de conciliação judicial trabalhista é atacável por ação anulatória, jamais por rescisória.
- B) Toda decisão judicial homologatória é necessariamente rescindível.
- C) A ação anulatória substitui o recurso cabível quando a parte prefere discutir nulidade.
- D) A ausência ou nulidade de citação é a hipótese clássica trabalhada para a querela nullitatis, enquanto a Súmula 259 do TST é usada pela fonte para direcionar o ataque ao termo de conciliação judicial à ação rescisória.
- E) A querela nullitatis é recurso ordinário de competência do TRT.

Questão 5

Sobre os meios alternativos segundo a F07, assinale a correta.

- A) Mediação e conciliação são sempre formas de heterocomposição.
- B) O mediador decide o conflito; o conciliador apenas restabelece a comunicação.
- C) A arbitragem é autocomposição e, na falta de prazo fixado pelas partes, a sentença deve ser proferida em 30 dias.
- D) A conciliação não admite sugestão de solução pelo terceiro.
- E) A mediação e a conciliação são apresentadas como autocomposição; a arbitragem é heterocomposição e, se não houver prazo convencionado, a F07 aponta 6 meses para a sentença arbitral.

GABARITO — PDF RESUMIDO

Questão 1 — alternativa C

Comentário: econômico = criação de condições; jurídico = interpretação de norma coletiva específica. A pegadinha é trocar as funções ou transformar o dissídio em ação condenatória.

Questão 2 — alternativa D

Comentário: na ACP, mesmo com alcance nacional, a F10 trabalha competência de primeiro grau conforme a extensão do dano. A pegadinha é mandar a ação diretamente a TRT/TST.

Questão 3 — alternativa B

Comentário: a F10 aplica o art. 104 do CDC: não há litispendência automática; o autor individual deve requerer suspensão em 30 dias da ciência para aproveitar o resultado coletivo favorável.

Questão 4 — alternativa D

Comentário: a querela tem como núcleo clássico a falta/nulidade de citação. Já o termo de conciliação judicial é relacionado pela F07 à Súmula 259 e à ação rescisória. A pegadinha é a palavra “homologatória”.

Questão 5 — alternativa E

Comentário: mediação/conciliação são autocompositivas na classificação adotada pela fonte; arbitragem é heterocompositiva. O prazo supletivo indicado para a sentença arbitral é de 6 meses.